

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2205/2537

นาง ลำ ไย คั่น โธ
นาย ลำ ยวง คั่นโธ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 95 (3), มาตรา 188

พ. ทำพินัยกรรมมอบแก่พระครูน.เก็บรักษาไว้ ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มาขอรับเอาพินัยกรรมดังกล่าวไป แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้นำออกมาเปิดเผย เพื่อมิให้โจทก์ได้รับมรดกตามพินัยกรรม เมื่อโจทก์ขอพินัยกรรมจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็ไม่ยอมให้ดู ดังนี้ จึงเป็นการเอาไปเสียซึ่งพินัยกรรมของ พ. ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 แต่โจทก์มิได้ฟ้องและได้ตัวจำเลยที่ 1 มายังศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันกระทำผิดฟ้อง โจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341, 188, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ให้ประทับฟ้อง ข้อหาอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 จำคุก 9 เดือน คดีสำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 1 กระทำผิดตามที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษมาหรือไม่พิเคราะห์แล้ว พยานโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ว่า นายฟูได้ทำพินัยกรรมมอบแก่พระครูนพ บุรอาจารย์เก็บรักษาไว้ และจำเลยที่ 1 ได้มาขอรับเอาพินัยกรรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2523 แล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้นำออกมาเปิดเผย เพื่อมิให้โจทก์ได้รับมรดกตามพินัยกรรมของ นายฟู เมื่อโจทก์ขอพินัยกรรมดังกล่าวจากจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ก็ไม่ยอมให้ดู การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงเป็นการเอาไปเสียซึ่งพินัยกรรมของนายฟู ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 มีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปีถ้า มิได้ฟ้องและได้ตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายใน 10 ปี นับแต่วันกระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95(3)บัญญัติไว้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยเอาไปเสียซึ่งพินัยกรรมของนายฟูในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2523 โจทก์เพิ่งฟ้องคดีเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533 และได้ตัวจำเลยมายังศาลเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2533 คดีโจทก์

จึงขาดอายุความแล้ว ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยก
ชั้นวินิจฉัยได้เองแม้จำเลยจะไม่ได้ยกเป็นข้อแก้ฎีกาก็ตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล"

พิพากษายืน

(สุนพ กীরติยุติ-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>